اذ الوحشية سؤرها نجس ١٦ (ونحوها) أى الاهلية الدجاجة المخلاة وسباع

مثل يغنى عنه لفظ ونحوها الآتى فى المتن (قوله نجس) أى اتفاقا لما ورد السنور سبع فان المراد به البرى (قوله ونحوها) مبتدأ خبره قوله الدجاجة فغير اعراب متنه (قوله الدجاجة) وكل ما له دم سائل واما ما ليس له دم سائل فلا كراهة فى استعمال ما ماتت فيه فضلا عن سؤرها واعلم أن الكراهة فى سؤر الهرة قول الامام ومحمد وقال أبو يوسف لا كراهة فيه لحديث الاصغاء (قوله واصغاء النبى صلى الله عليه وسلم الاناء) أى اماله قال فى القاموس وأصغى استمع والميه مال بسمعه والاناء أماله (قوله كان حال عليه الخ) أى بوحى أو كشف فلو زال التوهم فى حقنا فلا كراهة فى سؤرها لان الكراهة ما ثبتت الا من ذلك التوهم فتسقط بسقوطه قال فى الفتح فعلى هذا لا ينبغى اطلاق كراهة أكل أو شرب فضلها والصلاة اذا لمست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الائمة وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم فأما لو كان زائلا كما قلنا فلا كراهة اه (قوله اذ ذاك) أى وقت الاصغاء (قوله وسيأتى تقديره) ظاهر المذهب انه ما يعده الناظر قليلا (قوله وهو ما استعمل فى الجسد الخ) ظاهره انه اذا غسل عضوا من جسده لغير جنابة ونجاسة يكون مستعملا والاصح انه لا يكون مستعملا لعدم اسقاط الفرض كما فى البحر (قوله لرفع حدث) وان لم يتو بذلك قربة كوضوء المحدث بلا نية اجماعا على الصحيح ولم يذكر المصنف ما استعمل لاسقاط فرض بأن غسل بعض أعضاء وضوئه فانه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وان لم يزل به حدث عضو لما عرف انه لا يتجزأ زوالا وثبوتا ولا تلازم بين سقوط الفرض وزوال الحدث لان مفاد السقوط عدم وجوب الاعادة ورفع الحدث موقوف على التمام (قوله لقربة) هى فعل ما يثاب عليه ولا ثواب الا بالنية فان قيل المتوضئ ليس على أعضائه نجاسة لا حقيقة ولا حكما فكيف يصير الماء مستعملا بنية القربة قلت لما عمل فى تحصيل النور كالمرة الاولى أوجب ذلك تغير وصفه والا كان وجوده كعدمه (قوله تقربا ليصير عبادة) أما اذا توضأ فى مجلس آخر ولم ينو القربة كان اسرافا فلا يعد به الماء مستعملا (قوله فان كان فى مجلس واحد) أى ولم يؤد بالاول عبادة شرع التطهير لها والا فلا يكره (قوله كره) أى وان نوى القربة ويكون اسرافا والاسراف حرام ولو على شط نهر قاله السيد ومفاده أن الكراهة تحريمية (قوله غسل اليد للطعام أو منه) أى بقصد السنة والا لا يستعمل (قوله لا يصير مستعملا) لعدم اسقاط فرض أو اقامة قربة وكذا لو توضأ بنية التعليم لان التعليم وان كان قربة الا انه لم يتعين بالفعل بل يصح بالقول أيضا والاصح ان غسالة الميت اذا لم يكن عليه نجاسة مستعملة كوضوء الحائض بقصد اقامة المستحب فان الماء يصير به مستعملا (قوله كغسل ثوب ودابة مأكولة) أى طاهرين وقد قالوا ان عرق الحمار طاهر ولعاب الكلب انما انتقض من الماء فأصاب انسانا لا ينجسه لانه طاهر العين ومقتضى هذا انه اذا غسلهما تكون غسالتهما طاهرة وهى مطهرة لعدم موجب الاستعمال (قوله على الصحيح) هو ما عليه العامة وصحح فى الهداية وكثير من الكتب انه المذهب كما فى البحر ووجهه ما ذكره المصنف بقوله وسقوط الخ واختار الطحاوى وبعض مشايخ بلخ انه لا يستعمل الا اذا استقر وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا انفصل ولم يستقر فسقط على عضو آخر وجرى عليه من غير أن يأخذه يده فعلى الاول لا يصح غسل ذلك العضو بذلك الماء وعلى الثانى يصح واعلم ان صفة الماء المستعمل حكمى بعضهم فيها خلافا

الطير والحية والفأرة لانها لا تتحامى عن النجاسة واصغاء النبى صلى الله عليه وسلم الاناء للهرة كان حال عليه بزوال ما يقتضى الكراهة منها اذ ذاك (و) الذى يصير مكروها بشربها منه ما (كان قليلا) وسيأتى تقديره (و) الثالث (طاهر) فى نفسه (غير مطهر) للحدث بخلاف النجس (وهو ما استعمل) فى الجسد أولاقاه بغير قصد (لرفع حدث او) قصد استعماله (لقربة) وهى (كالوضوء) فى مجلس آخر (على الوضوء بنيته) أى الوضوء تقربا ليصير عبادة فان كان فى مجلس واحد كره ويكون الثانى غير مستعمل ومن القربة غسل اليد للطعام أو منه لقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفى اللمم أى الجنون وقبله ينفى الفقر فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا كغسل ثوب ودابة مأكولة (ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد) وان لم يستقر بمحل على الصحيح وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ولا ضرورة بعد انفصاله

على